ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA SESSÃO PÚBLICA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA, CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO

Referência: Edital de Chamada Pública nº 01/2026 – Chamada Pública Unificada PNAE 2026
Processo Administrativo: nº 23249.019093.2026-86
Assunto: Recurso administrativo contra o resultado da seleção dos projetos de venda do Campus São Luís – Monte Castelo, itens 1 (banana prata), 2 (goiaba) e 3 (tangerina)

A COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO MARANHÃO – COOPAF, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua São Bernardino, nº 01, Comunidade Laranjeiras, Brcão Guarapiranga, São Luís – MA, CEP 65010-000, inscrita no CNPJ sob o nº 48.208.614/0001-90 e detentora do CAF Pessoa Jurídica nº MA122022.02.000001237CAF, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **WENDEL MIRANDA LIMA**, inscrito no CPF sob o nº 746.712.273-04, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no item 13.1 do Edital de Chamada Pública nº 01/2026 e no art. 165, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão proferida na sessão pública de habilitação e seleção dos projetos de venda realizada em 13 de outubro de 2026, que classificou o projeto de venda da **ASSOCIAÇÃO MULHERES DO CAMPO EM AÇÃO** à frente do projeto da COOPAF nos itens 1 (banana prata), 2 (goiaba) e 3 (tangerina) do Campus São Luís – Monte Castelo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DA TEMPESTIVIDADE

O item 13.1 do Edital estabelece que das decisões proferidas na Chamada Pública caberá recurso à autoridade superior no prazo de 3 (três) dias, conforme o art. 165 da Lei nº 14.133/2021, cujo inciso I fixa o prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de

intimação ou de lavratura da ata. A sessão pública ocorreu em 13/10/2026 e o presente recurso é protocolado na mesma data, sendo, portanto, tempestivo.

A intenção de recorrer foi manifestada imediatamente, na própria sessão pública, em atendimento ao art. 165, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

II – DOS FATOS

A COOPAF apresentou, no prazo do Edital, projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o Campus São Luís – Monte Castelo, referente aos itens 1 (banana prata), 2 (goiaba) e 3 (tangerina), ofertando 1.811 kg de banana prata, 494 kg de goiaba e 877 kg de tangerina, no valor total de R$ 39.890,61, produzidos por 26 (vinte e seis) agricultores familiares cooperados e cotados pelos preços publicados no Edital. O projeto foi instruído com a documentação exigida no item 6.1.3 do Edital, tendo a COOPAF sido habilitada e submetida à etapa de seleção.

Na etapa de seleção, a Comissão classificou em primeiro lugar o projeto da Associação Mulheres do Campo em Ação, adotando como fundamentos:

a) o fato de aquela associação ser composta por 100% (cem por cento) de mulheres, enquanto a COOPAF possui 76% (setenta e seis por cento) de mulheres em seu quadro social; e

b) o fato de o projeto de venda da associação contemplar o valor total previsto para os itens no Campus.

As duas entidades encontram-se no mesmo nível de prioridade territorial (item 7.3 do Edital), nenhuma delas apresentou certificação de produção orgânica ou agroecológica e ambas são grupos formais detentores de CAF Pessoa Jurídica: a COOPAF, organizada como cooperativa, e a concorrente, como associação (item 6.1.3 do Edital).

Conforme o Extrato do CAF Pessoa Jurídica da COOPAF, emitido em 11/10/2026 (anexo), a cooperativa possui 38 (trinta e oito) associados com inscrição ativa no CAF,

dos quais 29 (vinte e nove) são do sexo feminino, o que corresponde a 76,32% do quadro, e 23 (vinte e três) possuem CAF Pessoa Física no município de São Luís – MA.

Ocorre que, como se demonstrará, nenhum dos dois fundamentos adotados pela Comissão está previsto no Edital ou na Resolução CD/FNDE nº 4/2026. São critérios arbitrários, criados no momento do julgamento, que contrariam frontalmente a Lei nº 14.133/2021. As duas entidades enquadram-se igualmente no critério do item 7.7.1, o que impõe a passagem aos critérios subsequentes e, persistindo o empate, o sorteio ou a divisão do fornecimento.

III – DO DIREITO

III.1 – Da vinculação ao edital e do julgamento objetivo

A Lei nº 14.133/2021, à qual o Edital se submete expressamente (itens 9.12 e 13.1), estabelece em seu art. 5º, entre os princípios que regem as contratações públicas, os da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. Por força desses princípios, a Administração deve julgar os projetos exclusivamente segundo os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, sendo-lhe vedado criar, no momento do julgamento, critério de classificação nele não previsto.

III.2 – Dos critérios de seleção previstos no Edital e na Resolução CD/FNDE nº 4/2026

O procedimento de seleção dos projetos de venda está disciplinado no item 7 do Edital, que reproduz o art. 36 da Resolução CD/FNDE nº 4, de 26 de fevereiro de 2026, publicada no Diário Oficial da União de 02/03/2026. A seleção é feita por alimento (item 7.2 do Edital e art. 36, caput, da Resolução). Após a classificação pelo critério de localidade (item 7.3), havendo mais de um projeto no mesmo nível, aplica-se obrigatoriamente a segunda etapa (item 7.6), cujos critérios de desempate são exclusivamente os do item 7.7 do Edital (art. 36, § 5º, da Resolução):

> 7.7.1 projetos que contemplem agricultores familiares assentados da reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas, demais povos e comunidades tradicionais e grupos formais e informais compostos por

> mulheres ou jovens agricultores familiares, não havendo hierarquia entre esses públicos;
>
> 7.7.2 projetos que contemplem o fornecimento de alimentos orgânicos ou agroecológicos, devidamente comprovados por meio de certificação válida ou por outros mecanismos de garantia previstos na legislação vigente; e
>
> 7.7.3 projetos organizados sob a forma de: a) grupos formais; b) grupos informais; c) fornecedores individuais; e d) cooperativas centrais.

O enquadramento no critério do item 7.7.1 é definido pelo item 7.7.4, inciso I, do Edital (art. 36, § 6º, inciso I, da Resolução):

> I - no caso de grupo formal, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos cooperados ou associados deverão pertencer a pelo menos um dos públicos prioritários previstos no referido inciso;

E a forma de aplicação dos critérios é fixada pelos itens 7.8 e 7.9 do Edital (art. 36, §§ 7º e 8º, da Resolução):

> 7.8 Os critérios previstos no 7.7 serão aplicados de forma sucessiva e excludente, passando-se ao critério subsequente apenas na hipótese de empate no critério imediatamente anterior.
>
> 7.9 Persistindo o empate após a aplicação de todos os critérios, será realizado sorteio ou, havendo consenso entre as partes, poderá ser adotada a divisão do fornecimento.

III.3 – Do caráter de enquadramento, e não de pontuação, do critério do item 7.7.1

Da leitura conjunta dos itens 7.7.1 e 7.7.4, inciso I, extrai-se que o percentual de 50% (cinquenta por cento) mais um constitui requisito mínimo de enquadramento do grupo formal como público prioritário. Trata-se de critério de natureza binária: o projeto enquadra-se ou não se enquadra. Atingido o mínimo, o grupo formal é considerado, para todos os efeitos do Edital, grupo "composto por mulheres", inexistindo qualquer previsão de graduação, pontuação ou preferência em razão de percentual superior.

O próprio item 7.7.1 reforça essa conclusão ao dispor expressamente que não há hierarquia entre os públicos prioritários. Se o Edital não estabelece hierarquia nem mesmo entre públicos distintos, com maior razão não admite hierarquia entre projetos de um mesmo público em razão do percentual de mulheres.

Nem o Edital nem a Resolução CD/FNDE nº 4/2026 contêm dispositivo que atribua preferência ao projeto com "maior percentual" ou "maior proporção" de

mulheres. Ao adotar esse parâmetro, a Comissão criou critério de desempate arbitrário, não previsto no instrumento convocatório, em afronta aos princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo (art. 5º da Lei nº 14.133/2021) e à literalidade do item 7.8, que determina a passagem ao critério subsequente sempre que houver empate.

III.4 – Da inexistência de preferência pelo projeto que contemple o valor total dos itens

O segundo fundamento adotado pela Comissão, isto é, a circunstância de o projeto da associação contemplar o valor total previsto para os itens, também não encontra amparo no Edital. Os critérios de desempate do item 7.7 são taxativos, e nenhum deles leva em conta o volume, a quantidade ou o valor ofertado.

Ao contrário, o Edital admite expressamente propostas que contemplem apenas parte da demanda, ao dispor no item 1.2:

> 1.2 Os quantitativos indicados no Projeto Básico encontram-se distribuídos por campus e constituem demandas específicas de cada unidade, cabendo ao interessado indicar, em seu projeto de venda, o campus ou os campi para os quais pretende realizar o fornecimento e os respectivos itens e quantitativos ofertados.

O Estudo Técnico Preliminar nº 36/2026 (Anexo II do Edital), ao justificar o parcelamento do objeto por item (item 10.1), afasta de forma expressa a exigência de que um único fornecedor atenda à totalidade da demanda do campus:

> [...] amplia a possibilidade de participação de fornecedores individuais, grupos informais e grupos formais de agricultores familiares, os quais, em regra, dispõem de capacidade de produção limitada a um ou poucos gêneros alimentícios, não sendo razoável exigir-se o fornecimento simultâneo de todos os itens de uma mesma UEx por um único fornecedor ou grupo; observa o limite individual de comercialização do agricultor familiar, do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, fixado em até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por ano civil e por EEx/CAF, nos termos do art. 38 da Resolução CD/FNDE nº 4/2026, o que restringe, por si só, a capacidade de um único fornecedor atender à totalidade da demanda de determinado campus; [...]

No mesmo sentido, o item 5.5 do Projeto Básico (Anexo I do Edital) determina a observância do limite individual de venda "de forma a assegurar a distribuição equitativa entre os fornecedores participantes", e o item 7.5 do Edital prevê a complementação

das quantidades com projetos de outros grupos. A contratação de mais de um fornecedor para o mesmo alimento é, portanto, a regra do procedimento, e não a exceção.

Tampouco o item 7.10 do Edital autoriza a preferência pelo projeto de maior valor. O dispositivo determina o encerramento da seleção quando os fornecedores classificados em determinado nível de prioridade territorial puderem atender integralmente às quantidades demandadas. Pressupõe, portanto, que a classificação entre os projetos do mesmo nível já tenha sido feita na forma dos itens 7.6 a 7.9, e não cria critério de desempate. Havendo, como no caso, mais de um projeto no mesmo nível de localidade e necessidade de seleção entre eles, a aplicação da segunda etapa é obrigatória:

> 7.6 Após a classificação dos projetos de venda com base no critério de localidade, caso persista mais de um projeto enquadrado no mesmo nível de localidade e a necessidade de seleção entre eles, será aplicada a segunda etapa do processo de seleção.

Ao privilegiar o projeto que contempla o valor total, a Comissão adotou, mais uma vez, critério arbitrário e não previsto no Edital, contrariando a sistemática de seleção por alimento e a própria justificativa do parcelamento constante do Estudo Técnico Preliminar.

III.5 – Da arbitrariedade dos critérios adotados e da afronta à Lei nº 14.133/2021

Os dois fundamentos utilizados pela Comissão, isto é, o percentual de mulheres superior ao mínimo exigido e a contemplação do valor total dos itens, não constam do Edital, da Resolução CD/FNDE nº 4/2026 nem de qualquer outra norma aplicável. Foram criados no momento do julgamento, sem prévia publicidade e sem que as participantes pudessem conhecê-los ao elaborar seus projetos de venda. Trata-se, portanto, de critérios arbitrários, cuja adoção afronta diretamente a Lei nº 14.133/2021, nos seguintes pontos:

a) art. 5º: viola os princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica

e da competitividade, pois a Comissão substituiu as regras do Edital por critérios próprios, de conteúdo subjetivo e imprevisível, favorecendo uma das participantes sem base normativa;

b) art. 9º, inciso I, alínea "a": a lei veda ao agente público admitir situações que "comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas". Ao premiar o projeto de maior valor e o de maior percentual de mulheres, a Comissão excluiu a COOPAF, sociedade cooperativa, da disputa por meio de critério não previsto, restringindo a competição;

c) art. 9º, inciso I, alínea "c": a lei veda situações "impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato". Atingido o mínimo de 50% mais um, o percentual adicional de mulheres é irrelevante para a seleção, assim como o volume ofertado, que o próprio Edital admite ser parcial (item 1.2);

d) art. 11, inciso II: o processo deve "assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição", mas duas entidades em situação idêntica perante o Edital receberam tratamento desigual;

e) art. 40, inciso V, alínea "b": o princípio do parcelamento nas compras foi expressamente adotado no Estudo Técnico Preliminar (item 10), com fundamento nesse dispositivo, e a preferência pelo projeto que contempla o valor total anula, na prática, o parcelamento por item.

A decisão recorrida, por se apoiar exclusivamente em critérios arbitrários, é ilegal e deve ser reformada. Nos termos do art. 165, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas do ato insuscetível de aproveitamento, no caso a classificação dos itens 1 (banana prata), 2 (goiaba) e 3 (tangerina), preservando-se os demais atos do procedimento.

III.6 – Da correta aplicação dos critérios ao caso concreto

A COOPAF atende com folga o requisito do item 7.7.4, inciso I. Seja considerado o total de 39 associados (mínimo de 21), seja considerado apenas o total de 38

associados com CAF ativo (mínimo de 20), a cooperativa, com 29 mulheres (76,32%), supera amplamente o mínimo exigido. A associação concorrente, com 100% (cem por cento) de mulheres, igualmente atende ao requisito. Ambas, portanto, enquadram-se no item 7.7.1 em igualdade de condições, configurando-se o empate.

Quanto à localidade (item 7.3), a COOPAF enquadra-se como grupo formal local, nos termos do item 7.4.3 do Edital, uma vez que a maioria simples de seus associados (23 de 38) possui CAF Pessoa Física no município de São Luís – MA, encontrando-se no mesmo nível de prioridade territorial que a associação concorrente.

Aplicando-se corretamente o item 7.8 do Edital, tem-se:

a) no critério 7.7.1, ambas as entidades se enquadram: empate;

b) no critério 7.7.2, nenhuma das entidades apresentou certificação de produção orgânica ou agroecológica: empate;

c) no critério 7.7.3, ambas são grupos formais (cooperativa e associação): empate.

Persistindo o empate após a aplicação de todos os critérios, impõe-se a aplicação do item 7.9 do Edital (art. 36, § 8º, da Resolução): a realização de sorteio ou, havendo consenso entre as partes, a divisão do fornecimento. A classificação da associação concorrente em primeiro lugar, com base no percentual de mulheres e no valor total ofertado, contraria, portanto, o Edital, a Resolução CD/FNDE nº 4/2026 e a Lei nº 14.133/2021.

III.7 – Da divisão do fornecimento

A COOPAF manifesta, desde já, sua concordância com a divisão do fornecimento prevista no item 7.9 do Edital. A medida é plenamente viável, pois o projeto da COOPAF corresponde a pequena parcela da demanda do Campus São Luís – Monte Castelo: 1.811 kg dos 11.430 kg de banana prata (15,8%), 494 kg dos 9.411 kg de goiaba (5,2%) e 877 kg dos 8.614 kg de tangerina (10,2%), o que representa R$ 39.890,61 do total de R$ 382.447,03 previsto para esses itens (10,4%).

A divisão permite que o Campus tenha toda a sua demanda atendida, com a associação concorrente fornecendo a maior parte das quantidades, ao mesmo tempo em que assegura a participação dos 26 agricultores familiares da COOPAF, em conformidade com a finalidade do PNAE e com a distribuição equitativa entre os fornecedores participantes (item 5.5 do Projeto Básico).

III.8 – Da verificação dos limites de comercialização

Sem prejuízo do exposto, considerando que o projeto da associação classificada contempla o valor total dos itens, o que corresponde a R$ 382.447,03, a sua contratação depende do atendimento ao valor máximo de comercialização dos grupos formais (VMC), previsto no item 3.2 do Edital e no art. 38, § 2º, da Resolução CD/FNDE nº 4/2026. O VMC corresponde ao número de associados com CAF Pessoa Física ativo, vinculados ao CAF Pessoa Jurídica e com produção própria de cada item, multiplicado pelo limite individual de R$ 40.000,00. Depende também do respeito ao limite individual de R$ 40.000,00 por CAF, por ano civil e por Entidade Executora, consideradas todas as vendas ao IFMA, inclusive em outros campi (item 1.3 do Edital e art. 38, caput, da Resolução). A COOPAF requer que tais requisitos sejam verificados pela Comissão.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a COOPAF requer:

a) o recebimento e o conhecimento do presente recurso, por ser tempestivo, com o efeito suspensivo previsto no art. 168 da Lei nº 14.133/2021;

b) a reconsideração da decisão pela Comissão ou, caso mantida, o encaminhamento do recurso, devidamente motivado, à autoridade superior, nos termos do art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/2021;

c) o provimento do recurso, com a reforma da classificação dos itens 1 (banana prata), 2 (goiaba) e 3 (tangerina) do Campus São Luís – Monte Castelo, afastando-se os critérios arbitrários adotados, não previstos no Edital e contrários aos arts. 5º, 9º, inciso I, e 11, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a saber, o percentual de

mulheres superior ao mínimo exigido e a contemplação do valor total dos itens, e reconhecendo-se o enquadramento da COOPAF no critério do item 7.7.1 em igualdade de condições com a Associação Mulheres do Campo em Ação;

d) a aplicação sucessiva dos critérios dos itens 7.7.2 e 7.7.3 e, persistindo o empate, a realização de sorteio em sessão pública, com prévia convocação das interessadas, ou, alternativamente, a divisão do fornecimento, com a qual a COOPAF desde já concorda, nos termos do item 7.9 do Edital;

e) a verificação, quanto ao projeto da associação classificada, do atendimento ao valor máximo de comercialização (item 3.2 do Edital e art. 38, § 2º, da Resolução) e ao limite individual de venda por CAF (item 1.3 do Edital e art. 38, caput, da Resolução);

f) a intimação da Associação Mulheres do Campo em Ação para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo previsto no item 13.1 do Edital e no art. 165, § 4º, da Lei nº 14.133/2021;

g) o acesso da recorrente à ata da sessão e aos documentos que fundamentaram a classificação, nos termos do art. 165, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

V – DOS DOCUMENTOS ANEXOS

Instruem o presente recurso os seguintes documentos:

1. Extrato do CAF Pessoa Jurídica da COOPAF;
2. Quadro Societário Pessoa Jurídica (CAF) da COOPAF;
3. Projeto de Venda da COOPAF para o Campus São Luís – Monte Castelo;
4. Estatuto social e ata de posse da diretoria atual, para comprovação da representação.

Termos em que, pede deferimento.

São Luís – MA, 13 de outubro de 2026.

_____

WENDEL MIRANDA LIMA

Diretor Presidente

Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar do Estado do Maranhão – COOPAF

CNPJ nº 48.208.614/0001-90